

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam |
| Mã thủ tục            | 2.000327                                                                               |
| Số quyết định         | 01/QĐ-BCT                                                                              |
| Cấp thực hiện         | Tỉnh                                                                                   |
| Loại thủ tục          | TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết               |
| Lĩnh vực              | Thương mại quốc tế                                                                     |
| Đối tượng thực hiện   | Người nước ngoài, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài                                  |
| Cơ quan có thẩm quyền |                                                                                        |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                        |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                        |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                        |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.
2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.
5. Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

### THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1 bản sao   |
| Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký                                                                                                                                                                      | Mẫu MD4.docx     | 1 bản chính |
| Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất |                  | 1 bản sao   |
| Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1 bản sao   |

### CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tuyến    | 5 ngày làm việc     | Miễn phí    | 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| Qua bưu điện  | 5 ngày làm việc     | Miễn phí    | 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| Trực tiếp     | 5 ngày làm việc     | Miễn phí    | 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý        | Mã văn bản     |
|----------------------------|----------------|
| Thông tư số 11/2016/TT-BCT | 11/2016/TT-BCT |
| Thông tư số 11/2016/TT-BCT | 11/2016/TT-BCT |
| Nghị định số 07/2016/NĐ-CP | 07/2016/NĐ-CP  |
| Thông tư số 11/2016/TT-BCT | 11/2016/TT-BCT |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Mã: KQ.G02.000088

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ